BANCA BT TRANSILVANIA®

SWIFT: BTRLRO22
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii bancare electronice BT ULTRA WEB/ BT ULTRA MOBILE

nr._____ din _____38684_____

CAPITOLUL I – PARTILE CONTRACTANTE:

BANCA TRANSILVANIA S.A. SUCURSALA_____Moldova Veche_____, cu sediul in _____Strada Florea Nr. 37 Bl. 47 Sc. 62 Ap. 940 Tuzla, 683691_____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____J4122_____ reprezentata prin _____Florin Mocanu_____, e-mail btrl@btrl.ro, in calitate de _____Administrator_____ si _____Sandu Diaconescu_____ in calitate de _____Administrator_____ numita in continuare **Banca,** si

Societatea: _____Nemeș Dinu CON_____ cu sediul social in _____Pantelimon_____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____J4122_____ reprezentata prin _____Catinca Manole_____ si _____Ligia Dumitrescu_____ in calitate de Reprezentanti legali si denumita in continuare **Client.**

CAPITOLUL II – DEFINITII

a) **Banca** - Banca Transilvania, care asigura accesul Clientului, in baza prezentului contract, la serviciile informatice denumite BT Ultra Web si BT Ultra Mobile.
b) **Aplicatia BT Ultra Web** - serviciu informatic ce faciliteaza efectuarea de operatiuni bancare prin reteaua de comunicatii INTERNET, operatiunile putand fi efectuate de pe orice dispozitiv cu conexiune la Internet.
c) **Aplicatia BT Ultra Mobile** - aplicatia mobila ce permite vizualizarea extraselor/tranzactiilor precum si autorizarea de operatiuni bancare initiate din aceste conturi utilizand aplicatii conexe.
d) **Client** - persoana juridica, avand cont deschis la Banca Transilvania, ce solicita bancii activarea serviciului BT Ultra Web/BT Ultra Mobile.
e) **Utilizator(i)** – persoana/persoanele mandatate de Client sa efectueze in numele sau operatiuni bancare conforme cu fisa de configurare anexata prezentului contract.
f) **Fisa de configurare BT Ultra Web/ BT Ultra Mobile** – Anexa 1.1 - formularul specific care cuprinde datele de identificare ale societatii, utilizatorii desemnati sa foloseasca aplicatia si drepturile acestora, precum si conturile pe care acestia au dreptul, formular ce trebuie semnat de client si avizat de banca.
g) **Token** - dispozitiv de autentificare in aplicatia BT Ultra Web, care genereaza coduri aleatorii ce vor fi folosite de catre utilizatori la logarea in aplicatie sau la semnarea tranzactiilor efectuate prin intermediul acestei aplicatii. Acest tip de dispozitiv este proprietatea bancii si poate fi blocat/reactivat sau retras oricand in mod unilateral de catre

Banca in cazurile si conditiile prevazute de contractul de servicii BT Ultra Web/BT Ultra Mobile.

h) **BT Sign** - aplicatia mobila de semnatura ce permite logarea in aplicatia BT Ultra Web/BT Ultra si autorizarea ordinelor de plata/fisierelor de plati introduse in aplicatia BT Ultra Web cu ajutorul PIN-ului si a codului QR.

CAPITOLUL III – OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract stabileste termenii si conditiile in care Clientul va utiliza aplicatia BT Ultra Web/BT Ultra Mobile/BT Sign, serviciu informatic ce faciliteaza efectuarea si autorizarea de operatiuni bancare prin Internet, operatiunile putand fi efectuate de la orice computer/smartphone conectat la Internet.
3.2. Obiectul contractului il reprezinta dreptul de folosinta in perioada contractului a serviciului BT Ultra Web/BT Ultra Mobile /BT Sign pe care Banca il pune la dispozitia Clientului.

CAPITOLUL IV – CONDITII PREALABILE

4.1. Ca o conditie prealabila accesarii aplicatiei BT Ultra Web/BT Ultra Mobile, Clientul se obliga sa asigure echipamentul necesar functionarii corecte a acesteia si software-ul necesar (computer si smartphone cu sistem de operare functional care sa includa si un browser de internet) si sa respecte cerintele tehnice minimale, in conformitate cu specificatiile Bancii si mentionate in manualul de utilizare al aplicatiei.
4.2. BANCA asigura functionarea sistemului de tranzactii bancare prin BT Ultra Web/BT Ultra Mobile in conditiile:
- utilizarii sistemului de operare Windows, a folosirii browser-erelor de Internet Google Chrome (minim versiunea 79) si Microsoft Edge (minim versiunea 80), pentru aplicatia BT Ultra Web,
- respectiv a sistemelor de operare Android (minim 8.0) si iOS (minim 15), pentru utilizarea serviciului BT Ultra Mobile.

Datorita multitudinii de combinatii posibile intre sistemele de operare si browsere de internet, precum si datorita comportamentului diferit al acestora in functie de factori ce tin de modul de diferentiere a acestora, Banca nu garanteaza compatibilitatea totala pentru fiecare browser de internet in versiunile curente sau viitoare. Banca va cauta in mod permanent sa dezvolte alternative pentru a face posibila conectarea cu sisteme de operare si browsere de internet curente si viitoare, altele decat cele mentionate mai sus.
Clientul va fi informat despre aceste actualizari prin oricare din canalele de comunicare pe care Banca le are la dispozitie, in conformitate cu prevederile Conditiilor Generale de Afaceri ale Bancii aplicabile persoanelor juridice si cu dispozitiile prezentului contract.
4.3. BANCA nu are nicio obligatie legata de instalare, intretinere, reparatie sau setare a echipamentelor prin intermediul carora Clientul acceseaza aplicatia BT Ultra Web/BT Ultra Mobile.
4.4. BANCA nu are nicio raspundere in ceea ce priveste eventualele erori ce pot aparea in utilizarea aplicatiei BT Ultra Web/BT Ultra Mobile si care se datoreaza unor defectiuni, erori sau datorita nerespectarii prevederilor legale ce reglementeaza utilizarea serviciilor, in general si a serviciilor de telecomunicatii, in special.
4.5. BANCA, in functie de optiunea clientului, va pune la dispozitia acestuia fie serviciul BT Ultra Web, fie pachetul de servicii BT Ultra Web si BT Ultra Mobile.
4.6. Din motive de securitate aplicatia BT Sign nu poate fi utilizata pe dispozitive mobile in care s-au efectuat modificari asupra sistemului de operare (jailbreak, root).

CAPITOLUL V – DURATA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui si este valabil pana la incetarea acestuia in conformitate cu Cap. XIII.
5.2. Clientul accepta ca, pentru prestarea de catre Banca Transilvania a serviciilor aferente prezentului contract, este necesara existenta in conturile clientului deschise la Banca a disponibilitatilor banesti suficiente pentru a acoperi sumele de transferat si comisioanele aferente. Serviciul devine operational pentru Client de la data transmiterii datelor de logare catre utilizatori.

CAPITOLUL VI – CONDITII DE PLATA

6.1. Clientul autorizeaza Banca sa debiteze contul sau cu contravaloarea comisioanelor si taxelor prevazute in Decizia de dobanzi taxe si de comisioane a Bancii Transilvania sau in orice alte intelegeri scrise intre parti.
6.2. Pe toata perioada derularii prezentului contract, Banca va percepe urmatoarele costuri:

- BT Ultra Web: la finalul fiecarei luni abonament lunar in cuantum de _____36307.04___EUR, echivalent in RON calculat la cursul BNR din ziua retinerii;
- BT Sign: la finalul fiecarei luni abonament lunar, stabilit pentru fiecare utilizator al aplicatiei, in cuantum de 5 EUR/utilizator, echivalent in RON calculat la cursul BNR din ziua debitarii contului. Aceasta taxa se va percepe incepand cu al doilea utilizator al acestui serviciu (primul utilizator cu metoda de autentificare BT Sign este gratuit), conform valorii mentionate in Anexa 1.1 (Fisa de configurare client BT Ultra Web/BT Ultra Mobile).

6.3. Modificarile taxei de abonament vor fi aduse la cunostinta clientului in scris, cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inainte de intrarea in vigoare a noilor tarife. In situatia in care clientul nu accepta noul nivel al taxei, va notifica acest lucru bancii pentru rezilierea contractului conform punctului 13.1.
6.4. In cazul in care Clientul solicita autentificarea prin token, acestuia i se va furniza un dispozitiv token. Clientului i se va retine contravaloarea tokenului, asa cum este aceasta prevazuta in Lista de taxe si comisione a Bancii in vigoare la data aducerii/luarii la cunostinta la/de catre Banca a intervenirii urmatoarelor situatii:

a) clientul preda Bancii tokenul nefunctional;
b) clientul nu preda Bancii tokenul;
c) in cazul in care Banca va inactiva clientul, deoarece acumuleaza debite restante ce echivaleaza cu contravaloarea abonamentului de BT Ultra Web/BT Ultra Mobile pe 3 luni. In acest caz, clientul va fi notificat in scris sa se prezinte la banca pentru returnarea tokenului, iar daca in termen de 10 zile nu va raspunde notificarii, banca are dreptul sa debiteze contul bancar al clientului cu contravaloarea acestuia.

Clientul autorizeaza banca sa ii debiteze contul cu suma aferenta fiecarui dispozitiv token in cazurile in care intervine una dintre situatiile expuse mai sus.

CAPITOLUL VII – SECURITATE SI COMPETENTE

7.1. Clientul va furniza Bancii informatiile organizatorice si tehnice necesare setarii in aplicatie in conformitate cu documentatia prevazuta in Fisa de configurare client BT Ultra Web/BT Ultra Mobile, care se va completa local in toate punctele de prezenta agreate de parti.

7.2. Clientul va desemna, pe proprie raspundere si in conformitate cu prevederile legale si statutare referitoare la competenta de reprezentare a societatii, persoanele din cadrul firmei care vor fi utilizatori ai aplicatiei BT Ultra Web/ BT Ultra Mobile, numele persoanelor autorizate sa semneze ordine de plata, va stabili combinatia necesara/permisa de semnaturi.
7.3. Clientul, fiecare persoana desemnata ca utilizator, isi asuma obligatia de a pastra confidentialitatea parolelor si procedurilor de securitate, care se modifica periodic.
7.4. Clientul se obliga sa schimbe parolele imediat dupa primirea datelor de logare initiale, din partea Bancii.
7.5. Clientul va dezvolta si va mentine proceduri de securitate interna adecvate si se va conforma tuturor procedurilor de securitate recomandate in documentatie, pentru a preveni utilizarea neautorizata a aplicatiei BT Ultra Web/ BT Ultra Mobile.

CAPITOLUL VIII – CONFIDENTIALITATEA. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Partile se obliga prin prezenta sa pastreze confidentialitatea cu privire la toate informatiile si cunostintele dobandite inainte sau pe perioada acestui contract cu privire la principiile, modul de operare si alte detalii privind sistemul BT Ultra Web/BT Ultra Mobile si operatiunile procedurale care afecteaza implementarea acestui contract, chiar daca acestea nu au fost in mod expres desemnate ca fiind confidentiale.
8.2. Partile se obliga la impunerea obligatiei de confidentialitate personalului lor care are acces la informatiile confidentiale, prin natura muncii pe care o desfasoara.
8.3. Banca va pastra confidentialitatea si nu va dezvalui/publica date si informatii privind contul Clientului, in timpul si dupa incetarea raporturilor contractuale, decat in cazurile si conditiile prevazute de lege.
8.4. Banca va prelucra in scopul incheierii si/sau derularii prezentului contract datele cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

- semnatari ai contractului (nume, prenume, functie, semnatura),
- persoane de contact (de regula nume, prenume, adresa de e-mail de serviciu, numar de telefon de serviciu), indiferent ca acestea sunt sau nu mentionate in cuprinsul contractului,
- persoane mentionate la art. 7.2. din prezentul contract "utilizatori"- desemnate de Client sa utilizeze/semneze ordinele de plata initiate prin BT Ultra Web/BT Ultra Mobile, ale caror date cu caracter personal sunt inscrise in Fisa de configurare - anexa la prezentul contract (nume, prenume, adresa de e-mail de serviciu, copia actului de identitate).
- alte categorii de persoane.

Prelucrarea datelor semnatarilor si persoanelor de contact pentru contract

Pentru încheierea şi derularea în bune condiţii a prezentului contract, fiecare parte contractantă prelucrează date cu caracter personal ale angajaților/reprezentanţilor celeilalte părţi care sunt semnatari ai contractului (de regulă, prenume, nume, funcţie, semnătură) sau persoane de contact pentru contract (de regulă, prenume, nume, adresă de e-mail, număr de telefon, funcţie), indiferent dacă aceste persoane de contact sunt nominalizate în cuprinsul contractului sau nu. Prelucrarea datelor acestei categorii de persoane vizate se realizează în scopuri stabilite în mod individual de părţile contractante, fiecare dintre acestea având calitatea de operator al datelor.
Fiecare parte este răspunzătoare pentru această prelucrare şi pentru protecţia datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor şi ale altor acte normative aplicabile în acest domeniu.

Banca Transilvania aduce la cunoştinţa semnatarilor/persoanelor de contact pentru acest contract din partea **Clientului** că le prelucrează datele personale în conformitate cu prevederile **Politicii**

Băncii Transilvania S.A. privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în cadrul activității bancare ("Politica de confidenţialitate BT"), în special ale secţiunii C pct. 4 din aceasta. Politica de confidenţialitate BT poate fi regăsită pe site-ul băncii *www.bancatransilvania.ro* sau direct accesând următorul link: *https://www.bancatransilvania.ro/politica-prelucrare-si-protectie-date-personale/*.

Prelucrarea datelor utilizatorilor aplicatiei BT Ultra Web/BT Ultra Mobile

Persoanele desemnate de societate ca utilizatori ai BT Ultra Web/BT Ultra Mobile sunt incluse in categoria larga a clientilor BT, astfel cum acestia sunt definiti in Politica de confidentialitate BT indicata, la sectiunea C pct. 1. Datele personale ale clientilor BT sunt prelucrate astfel cum este prevazut detaliat in Nota de informare generala privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal apartinand clientilor BT, regasita la urmatorul link: *https://www.bancatransilvania.ro/Nota-informare-generala-privind-prelucrarea-si-protectia-datelor-cu-caracter-personal-clienti-BT.pdf*.

Alte categorii de persoane vizate ale caror date personale sunt prelucrate in contextul derularii contractului

In ceea ce priveste alte categorii de persoane ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate in contextul derularii prezentului contract, ca urmare a introducerii lor de catre Client in BT Ultra Web/BT Ultra Mobile sau ca urmare a solicitarii lor de catre Banca in vederea executarii ordinelor de plata initiate prin BT Ultra Web/BT Ultra Mobile, precum, dar fara a se limita la: date ale beneficiarilor platilor (de regula nume, prenume, IBAN) sau ale altor persoane mentionate in campurile platfomei aferente explicatiilor despre plati (orice data cu caracter personal introdusa de Client in aceste campuri), partile contractante actioneaza in calitate de operatori independenti, distincti ai acestor date, fiecare dintre ele stabilind scopul si mijloacele de prelucrare a acestora. In aceasta calitate, fiecare dintre parti se angajeaza sa respecte prevederile legale aplicabile in domeniul prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal, in special pe cele ale Regulamentului UE 679/2016- Regulamentul General privind protectia datelor, Legea nr. 506/2004 si sa isi asume raspunderea pentru eventuala nerespectare a acestora.

CAPITOLUL IX – RASPUNDERE

9.1. Clientul raspunde pentru acuratetea oricarei informatii livrate Bancii, precum si pentru verificarea indeplinirii conditiilor de securitate prevazute la Capitolul VII.
9.2. BANCA nu este raspunzatoare pentru nicio paguba sau stricaciune de orice natura suferita de Client (cu exceptia cazurilor demonstrate de incalcare a obligatiilor cu rea credinta sau neglijenta grava a Bancii) generata de cauzele specificate mai jos:
9.2.1. Pentru situatia in care Clientul este impiedicat sa utilizeze in orice moment aplicatia BT Ultra Web/BT Ultra Mobile din cauza intreruperii sau functionarii incorecte a oricaror facilitati de comunicatie livrate catre Banca sau catre Client de catre terte persoane sau daca informatiile receptionate de catre Client sunt incorecte, incomplete, intarziate ca rezultat al unei asemenea intreruperi sau defectiuni.
9.2.2. Intreruperea, defectiunea sau intarzierea la/sau in legatura cu sistemul bancii, atunci cand aceste intreruperi, defectiuni sau intarzieri se datoreaza unor circumstante care sunt dincolo de posibilitatile normale de control ale Bancii, caz in care isi vor gasi aplicarea dispozitiile art. 13.1 din prezentul contract.

9.2.3. Rezultata din incalcarea prezentelor conditii si termeni printr-o actiune sau omisiune a Clientului, inclusiv nerespectarea prevederilor contractuale referitoare la securitate si confidentialitate.
9.2.4. Ca urmare a unui acces sau utilizare neautorizata/frauduloasa a aplicatiei BT Ultra Web/BT Ultra Mobile de la sediul sau din vina Clientului.
9.2.5. Ca urmare a aparitiei unor situatii neprevazute, care exclud culpa Bancii.

CAPITOLUL X – ACCESUL IN APLICATIA BT ULTRA WEB/BT ULTRA MOBILE

10.1. Dupa finalizarea setarilor din Centrala, in conformitate cu prevederile continute in Fisa de configurare client, se vor transmite, la adresele de e-mail declarate, date initiale de logare in aplicatia BT Ultra Web.
Accesul utilizatorului in aplicatia de BT Ultra Web/BT Ultra Mobile se realizeaza in functie de metoda de autentificare aleasa de client, dintre metodele puse la dispozitie de catre banca la momentul semnarii contractului (Token sau BT Sign).
10.2. La autentificarea prin intermediul unui Token, utilizatorul introduce in pagina de logare a aplicatiei, un identificator (ID de utilizator) atribuit de banca si codul unic generat de token. PIN-ul tokenului este selectat initial de catre client, urmand ca, la fiecare logare sau semnare a operatiunilor sa fie generate coduri unice de catre token.
10.3. In cazul autentificarii prin BT Sign, utilizatorul va primi de la banca pe e-mailul specificat in fisa de configurare codul QR si i se va inmana documentul care contine utilizatorul si PIN-ul necesare utilizarii aplicatiei.
10.4. BANCA nu are nici o obligatie legata de instalare, intretinere, reparatie sau setare a echipamentelor prin intermediul carora Clientul acceseaza aplicatia BT Ultra Web/BT Ultra Mobile.
10.5. BANCA nu are nici o raspundere in ceea ce priveste eventualele erori ce pot aparea in utilizarea aplicatiei de BT Ultra Web/BT Ultra Mobile si care se datoreaza unor defectiuni, erori sau datorita nerespectarii prevederilor legale ce reglementeaza utilizarea serviciilor, in general si a serviciilor de telecomunicatii, in special.

CAPITOLUL XI – EXECUTAREA OPERATIUNILOR

11.1. Depunerea pe cale electronica a documentelor de plata aferente operatiunilor se poate face in orice zi din saptamana, indiferent de ora. Receptia si procesarea lor se face in functie de tipul operatiunii ordonate conform specificatiilor acestui capitol.

11.2. Banca garanteaza buna executie a ordinelor de plata dispuse electronic de catre Client daca termenii si conditiile prevazute mai jos sunt indeplinite:
11.2.1. Disponibilitatile din cont sunt suficiente pentru a permite respectiva plata si achitarea taxelor si comisioanelor datorate Bancii pentru serviciile prestate;
11.2.2. Contul nu este blocat in temeiul unei hotarari judecatoresti sau al altui titlu executoriu;
11.2.3. Platile sunt facute cu respectarea reglementarilor bancare in vigoare;
11.2.4. Contul beneficiarului este un cont valid.

11.3. Banca va putea sa nu execute instructiunile anterioare de plata date de Client, la cererea acestuia, cu conditia ca:
11.3.1. Instructiunea de plata sa nu fi fost acceptata in sistemul de compensare electronica al Bancii;
11.3.2. Plata, conform instructiunii, sa nu fie garantata in baza unei garantii ferme a Bancii;

11.3.3. Clientul sa nu fi confirmat plata unei terte parti;
11.3.4. Beneficiarul ordinului de plata sa isi exprime consimtamantul privind returnarea fondurilor, daca este cazul;
11.3.5. Contul Clientului este blocat in temeiul unei hotarari judecatoresti sau al unui titlu executoriu.
In aceste cazuri, Banca va avea dreptul sa perceapa speze si comisioane pentru anularea ordinului de plata, conform Listei de taxe si comisioane ale Bancii.

11.4. Pentru situatiile in care legislatia in vigoare prevede expres necesitatea prezentarii la BANCA a documentelor originale in baza carora se opereaza tranzactiile, acestea vor fi transmise BANCII de catre Client in original, in concordanta cu termenele legale.

11.5. In cazul aparitiei de situatii care genereaza inregistrari eronate, Banca va fi indreptatita sa-si recupereze sumele gresit inregistrate direct din contul Clientului.

11.6. Ordinele de plata sunt considerate ca fiind corect executate in ceea ce priveşte beneficiarul plătii, dacă ordinele de plată sunt executate in conformitate cu codul IBAN furnizat de catre client. In cazul in care codul IBAN furnizat de catre client este incorect, Banca nu răspunde pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a operatiunii de plată.

11.7. Banca asigura introducerea in circuitul operatiunilor de compensare multilaterala a platilor interbancare a ordinelor de plata in lei de la Client in functie de momentul receptionarii acestora astfel (abrevierile T, T+1 se refera la zile bancare lucratoare, de luni pana vineri):
• platile de mica valoare adresate bancilor comerciale din Romania (sub 50.000 RON) receptionate pana la ora 13:00 in cursul zilei lucratoare T vor fi procesate si prezentate in sistemul electronic de compensare in aceeasi zi; cele receptionate intre orele 13:00 - 19:00 vor fi procesate in ziua T si prezentate in compensarea electronica in ziua lucratoare T+1; clientul accepta ca modificarile referitoare la termenele orare anterior mentionate vor fi anuntate clientilor prin afisare la sediile bancii si/sau in cadrul mesageriei securizate a aplicatiei.
• platile de mare valoare adresate bancilor comerciale din Romania (peste sau egale cu 50.000 RON) sau cele marcate ca si urgente, receptionate pana la ora 15:00 in cursul zilei lucratoare T vor fi procesate si prezentate in sistemul electronic de compensare in aceeasi zi; cele receptionate in ziua T dupa ora 15:00 vor fi procesate in ziua T si prezentate in sistemul electronic de compensare in ziua T+1.
• platile de mica valoare (sub 50.000 RON) avand ca beneficiar Trezoreria Statului receptionate in cursul zilei lucratoare T pana la ora 13:00 vor fi procesate si prezentate in compensare in aceeasi zi; cele receptionate intre orele 13:00 - 19:00 vor fi procesate in ziua T si prezentate in compensarea electronica in ziua lucratoare T+1.
• platile de mare valoare (peste sau egale cu 50.000 RON) sau cele marcate ca si urgente avand ca beneficiar Trezoreria Statului receptionate pana la ora 15:00 in cursul zilei lucratoare T vor fi procesate si prezentate in sistemul electronic de compensare in aceeasi zi; cele receptionate in ziua T dupa ora 15:00 vor fi procesate in ziua T si prezentate in sistemul electronic de compensare in ziua T+1.
• toate platile adresate bancilor comerciale din Romania si Trezoreriei Statului receptionate in cursul zilei T dupa ora 19:00 sau in zilele lucratoare nebancare vor fi procesate si prezentate in sistemul electronic de compensare in ziua T+1.
• platile interbancare in lei receptionate sambata (zi lucratoare nebancara) se proceseaza de catre Banca pana la ora 13:30 si vor fi prezentate in sistemul electronic de compensare in ziua T (urmatoarea zi bancara lucratoare).
• Transferurile intre conturile proprii si platile lei intrabancare se proceseaza 24h din 24, 7 zile din 7.

11.8. Pentru platile interbancare in lei care depasesc anumite sume stabilite conform deciziilor interne ale BT, angajatii Bancii vor putea solicita confirmarea platii reprezentantilor clientilor persoane juridice sau fizice dupa caz, telefonic sau prin e-mail, banca avand posibilitatea de a refuza executarea acestora fara existenta confirmarii anterior mentionate.

11.9. Banca asigura procesarea platilor valutare ordonate de Client si introducerea lor in circuitul de decontare bilaterala valutara in functie de momentul receptionarii acestora astfel (abrevierile T, T+1, T+2 se refera la zile bancare lucratoare):
• ordinele de plata in valuta interbancare, in regim de urgenta, procesate in cursul zilei T, intre orele 09:00 - 16:00 vor fi procesate (acceptate) in cursul zilei T cu maxim data valuta T+1;
• ordinele de plata in valuta interbancare procesate in cursul zilei T intre orele 09:00 - 19:00, vor fi procesate (acceptate) in cursul zilei T cu maxim data valuta T+2;
• ordinele de plata in valuta interbancare receptionate sambata (zi lucratoare nebancara) se vor procesa pana la ora 13:30 si se vor introduce in circuitul de decontare in urmatoarea zi lucratoare bancara conform primelor doua puncte anterioare.
• Transferurile intre conturile proprii si platile intrabancare, indiferent de valoare, se proceseaza 24h din 24, 7 zile din 7.

11.10. Banca va executa ordinele de plata in EUR care intra sub incidenta Regulamentului (UE) nr. 260/2012, respectiv, catre statele membre ale Uniunii Europene sau cele considerate parte a Uniunii Europene doar cu comision SHA si fara urgenta.

11.11. Pentru platile in valuta interbancare care depasesc anumite sume stabilite conform deciziilor interne ale BT, angajatii Bancii vor putea solicita confirmarea platii reprezentantilor clientilor persoane juridice sau fizice dupa caz, telefonic sau prin e-mail, banca avand posibilitatea de a refuza executarea acestora fara existenta confirmarii anterior mentionate.

11.12. Banca asigura procesarea schimburilor valutare si a conversiilor valutare ordonate de Client si receptionate de Banca in cursul zilei T (de luni pana vineri), in intervalul orar 09:00 - 17:30, la ratele de schimb practicate de Banca. Ordinele receptionate in afara acestui interval orar nu vor fi executate de Banca.

11.13. Banca poate decide in urma aplicarii masurilor de cunoastere a clientelei limitarea platilor transfrontaliere efectuate prin intermediul produselor bancii de tip online/internet banking, pentru o perioada de minimum 3 luni de zile de la data deschiderii contului/activarii produsului.
In situatia in care clientul detine mai multe produse de tip internet banking/mobile banking, calculul perioadei de 3 luni se va face prin raportare la data acordarii primului produs de acest tip. Pe durata acestui interval, operatiunile pot fi efectuate de client la ghiseul unitatilor bancare.

CAPITOLUL XII – OBLIGATIILE SI RASPUNDEREA PARTILOR

12.1. Banca

12.1.1 Banca se obliga sa execute tranzactiile solicitate de Client pe baza datelor transmise de acesta prin intermediul aplicatiei BT Ultra Web/BT Ultra Mobile.
12.1.2. Banca are obligatia sa comunice Clientului, cat mai repede posibil, ori de cate ori operatiunea dispusa nu poate fi efectuata ca urmare a incalcarii unei norme legale aplicabile sau ca urmare a altor situatii ce situeaza Banca in imposibilitatea executarii operatiunii.

12.1.3. Banca are obligatia sa puna la dispozitia Clientului un Manual de Utilizare al aplicatiei de BT Ultra Web/BT Ultra Mobile prin intermediul aplicatiei sau, la solicitarea expresa a clientului, pe suport hartie.
12.1.4. Asigura securitatea operatiunilor prin criptarea fisierelor de comunicatii si autentificarea Clientului prin coduri electronice si parole de acces.
12.1.5. Urmareste receptionarea mesajelor transmise de Client si executa operatiunile care corespund conditiilor prevazute la Capitolul XI – Executarea operatiunilor, in conformitate cu prevederile respectivului capitol.
12.1.6. In cazul imposibilitatii comunicarii prin intermediul aplicatiei BT Ultra Web/BT Ultra Mobile, Banca va intreprinde orice masura posibila de informare a Clientului in legatura cu ordinele de plata neexecutate (telefon, e-mail).

12.2. Clientul
12.2.1. Se obliga sa respecte intocmai procedurile convenite cu Banca;
12.2.2. Clientul are obligatia de a notifica in scris Banca cu privire la orice modificare aparuta in statutul sau, in datele sale de identificare sau schimbare a reprezentantilor sai legali, imediat ce respectivele modificari au avut loc**.**
12.2.3. Este de acord cu inregistrarea in contul sau a operatiunilor transmise electronic, autorizate prin semnatura electronica, protejarea operatiunilor efectuate fiind asigurata prin procedeele de securitate si validare informatice prevazute in aplicatie;
12.2.4. Isi asuma intreaga responsabilitate pentru corectitudinea datelor introduse;
12.2.5. In situatiile in care legislatia prevede expres necesitatea prezentarii la Banca a documentelor originale in baza carora se opereaza tranzactiile, Banca va solicita Clientului depunerea la ghiseul bancii a documentelor justificative, in original sau in copie dupa caz. La data incheierii prezentului contract, pentru operatiunile de plati in valuta precum si pentru exceptiile prevazute de lege in cazul operatiunilor de plati in valuta, clientul are obligatia sa depuna la Banca documentele originale in baza carora s-a efectuat tranzactia, in termen de 10 zile calendaristice de la momentul ordinului dat de Client prin aplicatia BT Ultra Web/BT Ultra Mobile.
12.2.6. Utilizatorul trebuie sa informeze Banca de indata ce constata ca o persoana neautorizata a luat cunostinta de elementele sale de identificare (inclusiv in cazul in care datele de acces au fost dezvaluite unor terte parti, ca urmare a unor tentative de "phishing").
12.2.7. Se obliga sa nu profite de eventuala functionare improprie a aplicatiei.
12.2.8. Se obliga ca, in cazul in care Banca i-a acordat o linie de credit, sa nu efectueze plati din contul curent cu sume acoperite de viramente din linia de credit pana la prima utilizare integrala a liniei fara a prezenta in prealabil reprezentantilor Bancii documentele justificative in conformitate cu contractul de credit incheiat.
12.2.9. Are obligatia ca, pentru a utiliza aplicatia BT Ultra Web/BT Ultra Mobile, sa aiba instalate pe echipamentele electronice pe care le utilizeaza cele mai recente versiuni licentiate ale programelor de operare/sistemelor de operare si programelor antivirus, precum si ale programelor informatice de protectie a echipamentelor electronice (programe antivirus, antispy, firewall etc.). Utilizatorul are totodata obligatia de a nu descarca pe echipamentele electronice folosite programe din surse neidentificate/neoficiale sau programe/aplicatii fara licenta, purtand intreaga responsabilitate in acest sens.
12.2.10. Totodata, utilizatorul declara si intelege ca in transmiterea informatiilor prin retele informatice exista riscul unor atacuri “phishing”, prin care terte parti incearca sa obtina in mod ilegal informatii privind datele de autentificare ale utilizatorului, sa acceseze informaţiile utilizatorului si/sau sa distruga/ modifice continutul ordinelor transmise online de catre utilizator. Prin utilizarea aplicatiei BT Ultra Web/BT Ultra Mobile, Clientul isi asuma riscurile atacurilor de tip “phishing” tintite asupra sa, precum si a utilizatorilor mandatati de catre acesta sa acceseze aplicatia.

12.3 RASPUNDEREA BANCII
12.3.1 Banca nu va fi responsabila pentru tranzactiile solicitate de Client prin reprezentantii sai nenotificati Bancii, conform Art.12.2.2 din prezentul contract.
12.3.2 BANCA nu raspunde pentru pierderile de profit, daunele materiale sau morale suferite de Client.
12.3.3 BANCA nu este raspunzatoare in urmatoarele situatii:
A) cand din neglijenta Clientului sau a unor banci corespondente, elementele de identificare si/sau dispozitivul token ajung la cunostinta altor persoane.
B) prin intermediul retelei de comunicatii s-au transmis Bancii date eronate.
C) sistemul informatic apartinand clientului a fost accesat de terte persoane neautorizate sau a fost piratat (patrunderea in sistem a altor persoane/"hackers").
D) in cazul in care Clientul dezvaluie elementele de identificare/acces in aplicatia BT Ultra Web/BT Ultra Mobile ca urmare a unor atacuri de tip ”phishing”.
12.3.4 Banca nu are nicio responsabilitate cu privire la orice echipament hardware/software utilizat de client/utilizator, intrucat aceste echipamentele sunt in afara controlului Bancii.
12.3.5 Banca nu este responsabila pentru nefunctionarea corespunzatoare a aplicatiei BT Ultra Web/BT Ultra Mobile datorata echipamentelor electronice/programelor informatice etc. folosite de utilizator.

12.4 RASPUNDEREA CLIENTULUI
12.4.1 Clientul este de acord sa preia si isi asuma de la data semnarii prezentului contract toate consecintele si riscurile efectuarii de tranzactii prin Internet prin utilizarea aplicatiei BT Ultra Web/BT Ultra Mobile la ordinul sau.
12.4.2 Clientul raspunde de consecintele utilizarii elementelor sale de identificare si a dispozitivului token in cadrul aplicatiei BT Ultra Web/BT Ultra Web de catre o terta persoana din culpa clientului si preia toate riscurile ce ar rezulta din aceasta.
12.4.3 Clientul este raspunzator pentru felul in care terte persoane utilizeaza serviciile, in situatia in care acestea au fost imputernicite la cererea sa, suportand toate pierderile izvorate din aceasta.
12.4.4 Clientul este considerat responsabil pentru acuratetea si corectitudinea informatiilor, instructiunilor si a altor mesaje transmise Bancii prin intermediul BT Ultra Web/BT Ultra Mobile.
12.4.5 Clientul nu va utiliza contul deschis la BANCA in scopul efectuarii de tranzactii legate de servicii incadrate in categoria jocurilor de noroc care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege, de tranzactii legate de achizitia de produse si/sau servicii pornografice (inclusiv videochat sau alte servicii similare), achizitia de arme/munitii fara indeplinirea conditiilor prevazute de lege, tranzactii care au legatura in orice fel sau sunt corelate prin orice metoda cu monede virtuale. In cazul nerespectarii acestei cerinte, BANCA poate proceda la incheierea imediata a relatiei de afaceri fara notificarea clientului.

CAPITOLUL XIII – MODALITATILE DE INCETARE A CONTRACTULUI

13.1. Contractul inceteaza la solicitarea scrisa a oricarei parti, notificata celeilalte parti cu 15 zile lucratoare inainte.
13.2. In caz de neexecutare culpabila de catre una dintre parti a obligatiilor izvorate din prezentul contract, contractul se considera reziliat de plin drept.
13.3. In caz de acumulare succesiva a debitelor din abonamente aferente aplicatiei BT Ultra Web si BT Ultra Mobile pe o durata mai mare de 60 de zile calendaristice, Banca isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract, fara notificarea prealabila a clientului.

13.4. In cazul in care clientul nu a utilizat serviciul pe o perioadă de timp mai mare de 6 luni consecutive, Banca isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, cu o notificare transmisa clientului cu 15 de zile inainte ca denuntarea sa fie efectiva.
13.5. In cazul in care Clientul a fost radiat din evidențele Oficiului Registrului Comerțului ca urmare a dizolvării societații, Banca poate decide rezilierea prezentului contract, fără o notificare prealabila a Clientului.
13.6. In cazul in care, cu ocazia revizuirii contului sau în orice alte situații stabilite de Bancă și comunicate Clientului, acesta este notificat pentru actualizarea datelor si nu depune documentele solicitate în termenul indicat de Bancă, Banca poate decide rezilierea prezentului contract în termenul stabilit prin notificare, dar nu mai devreme de 30 zile de la data transmiterii acesteia, fără ca Banca să fie obligată să motiveze decizia sa.

CAPITOLUL XIV – SOLUTIONAREA LITIGIILOR

14.1. Contractul de furnizare de servicii bancare electronice BT ULTRA WEB/BT ULTRA MOBILE este guvernat de legea romana, fiind in acord si completandu-se de drept cu reglementarile legale in vigoare privind activitatea bancara, regulile cu privire la mandat, orice norma legala ce reglementeaza disciplina financiar-valutara, precum si legislatia pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor.
14.2. Eventualele litigii decurgand din interpretarea sau executarea prezentului contract vor fi solutionate de parti pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, de catre instantele judecatoresti competente conform legii romane.

CAPITOLUL XV - FORTA MAJORA

15.1. Forta majora, asa cum este definita de lege, exonereaza de raspundere partile care o invoca. Prin forta majora se inteleg toate circumstantele ce survin dupa incheierea contractului si care constau in evenimente imprevizibile si insurmontabile in conformitate cu legea romana.
15.2. Partile se obliga sa isi aduca la cunostinta reciproc situatiile de forta majora care afecteaza capacitatea lor de a-si indeplini obligatiile asumate, fiind exonerate de raspundere in asemenea situatii.
15.3. Banca, de comun acord cu Clientul, coopereaza pentru buna desfasurare a operatiunilor bancare, pana la inlaturarea cauzelor de forta majora si reluare a capacitatii de operare.

CAPITOLUL XVI - PREVEDERI FINALE

16.1. Dreptul de folosinta a aplicatiei BT Ultra Web/BT Ultra Mobile primit de catre client in conformitate cu prevederile acestui contract este netransmisibil.
16.2. Banca nu-si asuma responsabilitatea pentru documentele care nu pot fi onorate din contul Clientului din cauza lipsei de disponibilitati in cont, erorilor de completare, ilegalitatii operatiunilor, dispozitiilor executorii ale organelor judecatoresti.
16.3. Banca isi rezerva dreptul sa ceara Clientului orice documente relevante pentru o operatiune, daca legislatia in vigoare cere acest lucru; in cazul in care Clientul nu respecta aceasta cerinta, Banca nu va procesa tranzactia, toate responsabilitatile pentru neexecutarea tranzactiei revenind Clientului.
16.4. Banca isi rezerva dreptul de a opera in mod unilateral modificarile necesare la prezentul contract daca acestea sunt impuse de noi prevederi legislative incidente in materie. Modificarea contractului va fi considerata efectuata la data intrarii in vigoare a noilor prevederi legislative.

16.5. Banca isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentului contract, cu conditia notificarii Clientului asupra modificarilor efectuate cu cel putin 15 zile inainte de intrarea lor in vigoare. Daca in termen de maxim 15 zile de la notificare Clientul nu ridica obiectiuni asupra modificarilor previzionate, se considera ca acesta le-a acceptat in mod tacit.
16.6. Clientul are acces la informatiile cu privire la operatiunile de cont vizualizand extrasele de cont si fisierele de tranzactii, care au caracter informativ.
Pentru inregistrarile in contabilitate se vor folosi numai extrasele obtinute de la ghiseele bancii sau 24/7 din aplicatiile de internet si mobile banking.
16.7. Clientul este obligat sa ia la cunostinta si sa respecte dispozitiile prevederilor legale in vigoare in ceea ce priveste procesarea platilor pe suport electronic, continutul Conditiilor Generale de Afaceri – persoane juridice care guverneaza relatiile Bancii cu clientii sai, precum si alte acte aparute dupa data semnarii contractului.
16.8. Prin prezentul contract, partile convin ca orice alte conventii incheiate anterior intre parti devin nule de drept. Prezentul contract este singurul aplicabil, asa cum este el convenit si semnat de catre parti.

Prezentul contract a fost redactat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

BANCA TRANSILVANIA **CLIENT**

Director Sucursala/Director Adjunct Operatiuni/Sef Agentie

Carolina Dima

Personal de vanzare Carmen Dinu **Data** 2001-11-15